

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 229/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

โจทก์

นาย สุ ธรรม เย็น จิต หรือ เจน กิจ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยกับ ว. ร่วมเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตาย
คงรับฟังได้แต่เพียงว่า ว. ทำร้ายผู้ตายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ แม้ ว. ซึ่งเป็นจำเลยในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา
พิพากษา รวมกับคดีนี้ และถึงที่สุดไปแล้ว จะไม่ได้ฎีกาขึ้นมา ถือว่าเป็น เหตุใน
ลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึง ว. ได้ ตามป.วิ.อ. มาตรา 213
ประกอบด้วยมาตรา 225.

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาพิพากษารวมกับคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1544/2532 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้
ฎีกา คงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2531 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยกับ
พวกอีก 2 คน โดยมีเจตนาฆ่าได้ร่วมกันชกต่อยและใช้อาวุธปืนยิงนายณรงค์ กำแพง
แก้ว 1 นัด เป็นเหตุให้นายณรงค์ถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ตำบลนาทราย อำเภอ

เมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288, 83 ให้จำคุก 20 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกับนายวิชัย
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1544/2532ของศาลชั้นต้นร่วมเป็นคนร้าย
ฆ่าผู้ตาย คงรับฟังได้แต่เพียงว่านายวิชัยทำร้ายผู้ตายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ แม้นายวิชัยจะไม่ได้ฎีกาขึ้นมา แต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่า
พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยและนายวิชัยกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นถือว่า
เป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงนายวิชัยได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213ประกอบด้วยมาตรา 226

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องคดีนี้ และพิพากษาแก้คดีอาญาหมายเลขแดงที่
1544/2532 ของศาลชั้นต้นเป็นว่า นายวิชัยหรือสินชัยหรือชัยทรัพย์สารหรือทรัพย์
ยาสาร จำเลย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 ลงโทษจำคุก 1
เดือน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุด-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------